[별지 제31호 서식]

■ 부대관리훈령【별지 제31호 서식】

겸직심사 주요 체크리스트

1. 겸직허가 대상 여부 검토

○ 겸직을 신청한 사항이 허가 대상*인지? * 군무가 아닌 계속성 있는 영리·비영리 업무	
■ 겸직허가를 신청한 업무가 해당 군인이 담당하고 있는 공무 범위 밖의 사항인지?	[ ]예 [ ]아니오
■ 겸직허가를 신청한 업무가 계속성이 있는지?	[ ]예 [ ]아니오
■ 단순 취미 활동, 학업 등 업무로 볼 수 없는 영역인지?	[ ]예 [ ]아니오

* 계속성 기준 : ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④ 현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

2. 관련 법령 위반여부 검토

○ 기타 다른 법령에서 군인의 겸직을 제한하고 있는지?	
■ 겸직허가 대상 업무를 규율하는 다른 법령에서 군인의 겸직을 제한하고 있는지? ※ (예시) 「변호사법」 제38조에 따라 변호사는 보수를 받는 공무원을 겸할 수 없으며, 「방문판매 등에 관한 법률」 제15조에 따라 공무원은 다단계판매원으로 등록 불가	[ ]예 [ ]아니오

3. 겸직허가 요건 검토

○ 직무상의 능률을 저해할 우려가 있는지?	
■ 근무시간과 겸직업무 종사시간을 합한 시간이 주 52시간, 1일 12시간을 초과하는지?	[ ]예 [ ]아니오
■ 야간 대리 운전 등 심야에 실시하여 군무에 영향을 미칠 수 있는 업무인지?	[ ]예 [ ]아니오
■ 겸직수익이 높은 수준인지? ※ 높은 겸직수익은 겸직업무에 대한 과도한 노력·시간 투입의 결과일 가능성이 높기에, 직무 능률 저하의 소지가 없는지 철저한 점검 필요	[ ]예 [ ]아니오
■ 기타 직무능률 저하의 소지가 있는지?	[ ]예 [ ]아니오
○ 군무에 대하여 부당한 영향을 줄 우려가 있는지?	
■ 군무와 이해충돌 가능성이 있는 겸직 업무에 종사하려고 하는지? ※ 이해충돌 가능성 유무는 해당 군인의 직무가 겸직 업무에 직·간접적으로 관여하거나 영향력을 행사할 수 있는지 여부(예 : 보조금 등 재정보조 제공, 인·허가 등에 관계, 법령에 근거한 지도·감독 등의 수립에 관여 등)로 판단	[ ]예 [ ]아니오
■ 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 군사 비밀을 이용하는지?	[ ]예 [ ]아니오
○ 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득할 우려가 있는지?	
■ 겸직하고자 하는 업무가 국가의 이익에 반하거나 충돌될 우려가 있는지?	[ ]예 [ ]아니오
○ 군에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는지?	
■ 겸직하고자 하는 업무가 사회 통념상 바람직하지 못하여 군의 명예나 신뢰를 저해할 우려가 있는지? ※ (예시) 유흥·사행업 등 선량한 풍속을 해치거나 장애인·학생·노인 등 사회적 약자를 부당하게 이용하는 등 사회적 비난을 초래할 우려가 있는 경우 등	[ ]예 [ ]아니오

겸직 대상자 : 계급 성명 (서명 또는 인)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]